

Consejo de Planificación Urbano Ambiental ACTA N° 272

El día viernes 24 de junio de 2016, siendo las 8:50 horas, se reúnen los integrantes del CUPA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon

Asociación Inmobiliaria: José Luis Rigazio y Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental y Amalia Gómez, Directora de Obras Privadas.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Gustavo Molina, Concejal integrante de la Unidad Técnica. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Micaela Combina, pasante de sexto año del Colegio Parroquial Bernardo D'Elía.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 271
- Concertación: acordaron presentar la postura de las instituciones por escrito
- Propuesta ordenanza un piso más para hoteles.
- Zonas R.

En primer lugar dan lectura al acta de la última reunión y se aprueba su contenido con algunas observaciones. La arquitecta Bina corrige que cuando se habló del piso extra para hoteles y argumentó su posición, solo planteó como distintas posibilidades, no era algo cerrado.

Prosiguen con el siguiente tema del orden del día, concertación. Dan la lectura de las posiciones enviadas por cada institución. Solo falta la nota del Colegio de Arquitectos y de la Asociación Inmobiliaria. Inés Prados informa que José Luis Rigazio está llegando para traerla.

Liliana Bina va resumiendo las posturas de cada institución en un cuadro que se adjunta a la presente¹. Pide a los representantes del Colegio de Arquitectos que presenten su posición en tiempo y forma, porque si no, luego de que todos acordaron, ellos presentan las objeciones.

Debaten sobre las distintas posiciones y posibilidades. Sería necesario definir las concertaciones en el Área Central, y cuál es la altura máxima. En el resto de la ciudad solo para casos de interés público. Debaten el caso de los usos industriales y su localización. Bina expresa que el uso del suelo es un tema importante a definir, es necesario analizar bien si van a aceptarlo o no en las concertaciones.

Desde ADARSA expresan que en el caso de hoteles, acuerdan con que el piso de amenities se transforme en habitaciones. Pero que no puedan hacer luego, más pisos por concertación.

García Setti explica que son dos cuestiones diferentes: construyen un piso extra permitido por norma o van a concertación pidiendo mayor altura a cambio de un cargo. Concerta o no, pero no se suma. Los presentes debaten.

Laura Colladon pide que los hoteles vayan directamente por concertación, y que no se permita un piso más por norma para todos.

¹ ANEXO 1: cuadro síntesis de concertación

Bina explica que lo que cambiaría es la base para concertar, los hoteles podrían ocupar el último piso que hoy se destina a amenities para habitaciones, si deciden ir a concertar podrían pedir otra cosa por fuera de la normativa. Debaten.

Debaten sobre la altura máxima. Se propone que los hoteles nunca puedan pasar por sobre la altura máxima permitida en la ciudad para concertación.

Eduardo Vega manifiesta su acuerdo con la concertación y compensación, en toda el AC, no en el resto de la ciudad. Sugiere que para los hoteles se permita un piso más que ocupe el 100 por ciento de la planta, en toda la ciudad, menos en las zonas E que ya están limitadas por una rasante. Acuerda con permitir dos pisos más en AC. Acuerda con utilizar el piso de amenities para habitaciones.

Siendo las 10:00 se presenta José Luis Rigazio con la nota de la Asociación Inmobiliaria sobre concertación. Se da lectura a la misma. En resumen, consideran la concertación como una medida de excepción, que debería realizarse solo en casos muy específicos de interés público y general, y solicitan un protocolo de concertación para evitar la corrupción. El presidente le responde que su escrito es una declaración de conceptos éticos pero no se expresan sobre el proyecto de ordenanza, que es lo que habían solicitado. Rigazio explica su posición, cree que es necesario definir qué es el interés público y general, y sólo permitir la concertación en estos casos.

Bina responde que las concertaciones pasan por el Concejo de Representantes y podrían recomendar aprobarlas por mayoría agravada, entonces es todo mucho más claro y controlado. Enumera las concertaciones que salieron en estos últimos años, que no fueron tantas y se pidieron a cambio cuestiones de interés general.

Sobre el tema de Concertación faltaría solo la posición del Colegio de Arquitectos por escrito y la de todas las instituciones acerca del cambio de uso del suelo y Corredores.

La concejal Mirtha Alessio señala que luego de que todos se expresaron, deberían enviarse por escrito las posiciones para compartir puntos de vista y luego estarían en condiciones de resumirlo y cerrar una propuesta.

Bina plantea que se tomarán un viernes más para sintetizar, poner en común y enviar el dictamen. Se enviará grilla para completar por e-mail. Bina agrega que es importante definir bien el tema del interés.

Siguen debatiendo acerca de liberación de FOS, alturas máximas y posibles límites. La mayoría de las instituciones plantea que como máximo se permitan dos pisos más, salvo el Colegio de Ingenieros. García Setti explica que su Colegio pone más énfasis en la liberación de FOS y no tanto en la altura, podrían hacer más de dos pisos, siempre que se libere suelo y se mantenga permeable. Desde CEPIA consideran que deben evaluar cada proyecto en particular.

Pasan al segundo tema del orden del día, la propuesta de ordenanza de un piso extra para hoteles. Bina explica que es urgente definir ese tema, y que podría salir antes de la ordenanza de concertación. O esperan a que salga junto a concertación, la mayoría acuerda con aprobar todo junto la semana próxima. Quedan como posibilidad ambas alternativas.

Prosiguen con el último tema del orden del día, el tratamiento de la ordenanza que regula zonas R. El Colegio de Ingenieros acuerda con el proyecto de ordenanza, no tienen nada más que acotar. ADARSA ya envió sus observaciones por mail a la Unidad Técnica, acuerdan con las modificaciones y con no incluir el artículo 2° de loteos.

Diego Cavallero expresa que el Colegio de Arquitectos ya había planteado el pedido de que R4 no sea castigada dos veces, con una unidad cada 100 metros o aplicar el artículo 16.3, que fue para el Área Central. Y permitir hacer el proyecto completo y construir la mitad o una proporción, aunque no tengan cloacas. Martínez responde que ya fue modificado el artículo 16 según las observaciones.

Laura Colladon solicita que se responda la nota a los vecinos de barrio Altos de las Vertientes que hicieron tres preguntas concretas. Los presentes debaten y algunos

consideran que no es competencia del CPUA dar esa respuesta. José Luis Rigazio comenta que todo lo que sea aplicabilidad de las normas corresponde al Poder Legislativo. Debaten, e igualmente acuerdan con responder la nota en lo que incumbe al CPUA. Se elaborará una respuesta para acordar la próxima semana.

Sin más acotaciones ni objeciones de los presentes, se da por cerrado el tema de las zonas R, se aprueba el dictamen para enviar al Concejo de Representantes.

Finalmente, Liliana Bina comenta el caso de los Condo-Hoteles. Dice que la abogada Daniela Sánchez le envió a la Dirección de Planeamiento una propuesta de regulación para los Condo-Hoteles. Debaten sobre este punto. Indican que en Villa Carlos Paz no podrían someterlos a PH porque no cumplen con las medidas mínimas establecidas para los departamentos. Si bien la Provincia aprueba esta modalidad, el trámite depende del municipio. Deberían analizar la Ley de PH y la Ley de Hotelería. Bina acota sobre el problema dominial.

Siendo las 10:45 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar dan lectura al acta de la última reunión y se aprueba su contenido con algunas observaciones. Prosiguen con el tema de concertación. Dan la lectura de las posiciones enviadas por cada institución. Solo falta la nota del Colegio de Arquitectos y de la Asociación Inmobiliaria.

Bina va resumiendo las posturas de cada institución en un cuadro que se adjunta a la presente. Pide a los representantes del Colegio de Arquitectos que presenten su posición en tiempo y forma.

Debaten sobre las distintas posiciones y posibilidades. Sería necesario definir las concertaciones en el AC, y cuál es la altura máxima. En el resto de la ciudad solo para casos de interés público. Debaten el caso de los usos industriales y su localización.

Desde ADARSA expresan que en el caso de hoteles, acuerdan con que el piso de amenities se transforme en habitaciones. Pero que no puedan hacer luego, más pisos por concertación.

García Setti explica que son dos cuestiones diferentes: construyen un piso extra permitido por norma o van a concertación pidiendo mayor altura a cambio de un cargo. Colladon pide que los hoteles vayan directamente por concertación, y que no se permita un piso más por norma para todos.

Bina explica que lo que cambiaría es la base para concertar, los hoteles podrían ocupar el último piso que hoy se destina a amenities para habitaciones, si deciden ir a concertar podrían pedir otra cosa por fuera de la normativa.

Debaten sobre la altura máxima. Se propone que los hoteles nunca puedan pasar por sobre la altura máxima permitida en la ciudad para concertación.

Vega manifiesta su acuerdo con la concertación y compensación, en toda el AC, no en el resto de la ciudad. Sugiere que para los hoteles se permita un piso más que ocupe el 100 por ciento de la planta, en toda la ciudad, menos en las zonas E que ya están limitadas por una rasante. Acuerda con permitir dos pisos más en AC. Acuerda con utilizar el piso de amenities para habitaciones.

Siendo las 10:00 se presenta José Luis Rigazio con la nota de la Asociación Inmobiliaria sobre concertación. Se da lectura a la misma. En resumen, consideran la concertación como una medida de excepción, que debería realizarse solo en casos muy específicos de interés público y general, y solicitan un protocolo de concertación para evitar la corrupción. Rigazio explica su posición, cree que es necesario definir qué es el interés público y general, y sólo permitir la concertación en estos casos.

Sobre Concertación faltaría solo la posición del Colegio de Arquitectos por escrito y la de todas las instituciones acerca del cambio de uso del suelo y Corredores.

Alessio señala que luego de que todos se expresaron, deberían enviarse por escrito las posiciones para compartir puntos de vista y luego estarían en condiciones de resumirlo y cerrar una propuesta.

Bina plantea que se tomarán un viernes más para sintetizar, poner en común y enviar el dictamen. Se enviará grilla para completar por e-mail. Bina agrega que es importante definir bien el tema del interés.

Siguen debatiendo acerca de liberación de FOS, alturas máximas y posibles límites. La mayoría de las instituciones plantea que como máximo se permitan dos pisos más, salvo el Colegio de Ingenieros. García Setti explica que su Colegio pone más énfasis en la liberación de FOS y no tanto en la altura, podrían hacer más de dos pisos, siempre que se libere suelo y se mantenga permeable. CEPIA considera que deben evaluar cada proyecto en particular.

Pasan al segundo tema del orden del día, la propuesta de ordenanza de un piso extra para hoteles. Bina explica que es urgente definir ese tema, y que podría salir antes de la ordenanza de concertación. O esperan a que salga junto a concertación, la mayoría acuerda con aprobar todo junto la semana próxima.

Prosiguen con el último tema del orden del día, el tratamiento de la ordenanza que regula zonas R. El Colegio de Ingenieros acuerda con el proyecto de ordenanza, no tienen nada más que acotar. ADARSA ya envió sus observaciones por mail a la UT, acuerdan con las modificaciones y con no incluir el artículo 2° de loteos.

Cavallero expresa que el Colegio de Arquitectos ya había planteado el pedido de que R4 no sea castigada dos veces, con una unidad cada 100 metros o aplicar el artículo 16.3, que fue para el Área Central. Y permitir hacer el proyecto completo y construir la mitad, aunque no tengan cloacas. Martínez responde que ya fue modificado el artículo 16 según las observaciones.

Colladon solicita que se responda la nota a los vecinos de barrio Altos de las Vertientes que hicieron tres preguntas concretas. Los presentes debaten y algunos consideran que no es competencia del CPUA dar esa respuesta. Rigazio comenta que todo lo que sea aplicabilidad de las normas corresponde al Poder Legislativo. Igualmente acuerdan con responder la nota en lo que incumbe al CPUA. Se elaborará una respuesta para acordar la próxima semana.

Sin más acotaciones ni objeciones de los presentes, se da por cerrado el tema de las zonas R, se aprueba el dictamen para enviar al CR y se da por finalizada la reunión.

Anexo I

ITEM	COLEGIO DE INGENIEROS	COLEGIO DE ARQUITECTOS	COLEGIO DE TÉCNICOS CONSTRUCCION	CEPIA	ADARSA	ASOCIACIÓN INMOBILIARIA
Concertación	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Compensación	SI	SI	SI	SI todo igual como está	SI	SI
ZONA AC 3	Más 2 Pisos		Más 2 Pisos	Más 2 pisos ¿para qué casos?	Más 2 Pisos	
ZONA AC 2	Más 2 Pisos		Más 2 Pisos	NO	Más 1 Piso	
ZONA AC 1	Más 2 pisos		Más 2 Pisos	NO	Más 1 Piso	
Resto Ciudad	NO		NO	NO	Un piso más cuando es de interés público	
Hoteles	100 % de habitaciones en lugar de amenities sin cargo. Concertar más 1 piso. El piso extra debe mejorar la categoría del hotel.		Un piso más además del actual de amenities en toda la Ciudad excepto en zonas E. Con cargo para cadenas de Hotel.	Concertando. NO queda claro si solo en AC3 o los hoteles concertan en toda la Ciudad un Piso más o dos?		
Interés	Si es de Interés Público sin límites. No concertar en Área de Interés Estratégico, sino que tengan una ordenanza particular.			Concertación Obligatoria cuando es Al Ambiental y Al Patrimonial	Turístico-Productivo-Social y Patrimonial	Fuerte condicionamiento al interés público y al protocolo de concertación
Corredores ¿?						